

Zmluva o dielo č. 3.../2025

(ďalej len „Zmluva“) uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

medzi

1) Objednávateľom:

Obec Tisinec
so sídlom: Tisinec 1, 091 01 Tisinec
IČO: 00 331 082
DIČ: 2020822518
IČ DPH: Nie je platiteľ DPH
zastúpený: Ing. Patrik Pališin - starosta
email: obec.tisinec@tisinec.sk
tel. č.: 054 / 742 22 89
bankové spojenie: Prima Banka Slovensko a.s.
IBAN: SK96 5600 0000 0088 6071 1001

(ďalej len „Objednávateľ“)

2) Zhotoviteľom:

VÁHOPROJEKT – PO, s.r.o.
so sídlom: Exnárova 13, 080 01 Prešov
IČO: 55 134 653
DIČ: SK2121882400
IČ DPH: -
zapísaným v: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, číslo vložky: 45186/P
zastúpený: Ing. Miroslav Váhovský
e-mail: vahoprojekt@gmail.com
tel. č.: +421 907 930 427
bankové spojenie: FIO
IBAN: SK50 8330 0000 0022 0245 4421

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ďalej ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“)

Preambula

- A. Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok prieskumu trhu realizovaného podľa § 1 ods. 14 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) s názvom: Vypracovanie projektovej dokumentácie: „Cesta k židovskému cintorínu v k.ú. obce Tisinec“.
- B. Predmet zmluvy bude financovaný z vlastných zdrojov obce.
- C. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je odborne kvalifikovaný a spôsobilý na vykonanie Diela ako je nižšie definované podľa platných právnych predpisov a noriem.

Článok I.

Predmet Zmluvy

- 1) Predmetom zmluvy je vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie v stupni pre stavebný zámer (rozhodnutie o stavebnom zámere) a projekt stavby (overenie projektu stavby) pre stavbu: „Cesta k židovskému cintorínu v k.ú. obce Tisinec“ vrátane rozpočtu a výkazu výmer (ďalej len „Dielo“).

Predmetom stavby je rekonštrukcia účelovej cesty na KNE 602 a KNC 1242 v k.ú. Tisinec od napojenia na miestnu cestu po židovský cintorín v celkovej predpokladanej dĺžke cca 1 000 m.

Miesto realizácie: Obec Tisinec, katastrálne územie Tisinec, parcelné čísla pozemkov: KNE 602, LV č. 449, KNC 1242, LV č. 1025.

- 2) Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať Objednávateľovi dielo v slovenskom jazyku v termíne podľa čl. III bod 1 Zmluvy nasledovne:
 - v tlačenej forme (výkresová a textová časť, rozpočet stavby a výkaz výmer): 6 vyhotovení
 - v digitálnej forme na CD/USB: 1 vyhotovenie - výkresová a textová časť vo formáte .pdf, rozpočet stavby a výkaz výmer vo formáte .xls/.xlsx a formátoch, v ktorých bola spracovaná (.doc/.docx, .xls/.xlsx, .dwg, .dgn).
- 3) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo vykoná riadne a včas, s potrebnou odbornou starostlivosťou, na svoje náklady, vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo. Pri jeho realizácii bude postupovať podľa požiadaviek a pokynov Objednávateľa a prípadných požiadaviek verejnoprávnych orgánov a organizácií, v súlade s touto Zmluvou a podľa platných STN a EN, všeobecne záväzných technických požiadaviek, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov.
- 4) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky materiály a technológie použité v projektovej dokumentácii budú spĺňať parametre potrebné pre výber zhotoviteľa prostredníctvom verejného obstarávania, pričom táto povinnosť platí aj pre tie materiály a technológie, ktoré budú vo výkaze výmer prác a materiálov označené ako tzv. ekvivalentné. Výkaz výmer je potrebné spracovať bez použitia konkrétnej značky, výrobcu, výrobného postupu opisnou formou špecifikácie materiálov. V prípade, ak nie je možné opísať položku dostatočne presne a v prípade použitia odkazu, musí byť odkaz doplnený slovom „alebo ekvivalentný“.
- 5) Projektová dokumentácia bude vypracovaná a overená osobou odborne spôsobilou pre vykonávanie požadovaných prác. Pokiaľ Zhotoviteľ na vykonanie Diela použije tretie osoby, zodpovedá za vykonanie Diela tak, akoby ho vykonal sám.
- 6) Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonať Dielo v rozsahu podľa čl. I. tejto Zmluvy.
- 7) Objednávateľ sa zaväzuje, že za riadne a včas vykonané, dokončené a odovzdané Dielo zaplatí Zhotoviteľovi v Zmluve dohodnutú Cenu podľa čl. II Zmluvy v termínoch v nej určených.
- 8) Súčasťou projektových prác bude (zahrnuté v cene):
 - inžiniering
 - získanie rozhodnutia o stavebnom zámere vrátane zastúpenia objednávateľa v konaní o stavebnom zámere
 - úprava projektovej dokumentácie, t.j. zapracovať pripomienky/požiadavky dotknutých orgánov, dotknutých právnických osôb v konaní o stavebnom zámere do projektovej dokumentácie, ak v rámci konania o stavebnom zámere vyplynie požiadavka na dopracovanie projektu stavby
 - povinnosť spolupracovať pri realizácii verejného obstarania na zhotoviteľa stavby, t.j. stanovenie aktuálnej ceny stavby, súčinnosť pri vysvetľovaní projektovej dokumentácie a výkazu výmer, oprava zistených chýb v projektovej dokumentácii a výkaze výmer. Uvedená súčinnosť musí byť poskytovaná zhotoviteľom bezodkladne.

Článok II.

Cena

- 1) Zhotoviteľ vykoná Dielo v rozsahu, kvalite a lehotách podľa tejto Zmluvy. Dohodnutá zmluvná cena za vykonanie Diela je nasledovná:

Celková cena za Dielo:

11 500,00 EUR bez DPH (slovom jedenásttisícpäťsto)

0,00 EUR 23 % DPH (slovom nula)

11 500,00 EUR s DPH (slovom jedenásttisícpäťsto)

- 2) Cena je stanovená dohodou Zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších

predpisov ako pevná cena. Zmluvnú cenu dohodnutú v tejto zmluve nie je možné meniť. Zmena ceny je možná iba po obojstrannej dohode v prípade požiadavky navyše prác voči predmetu zmluvy.

- 3) Cena zahŕňa všetky náklady Zhotoviteľa, vynaložené na vykonanie Diela.

Článok III.

Termíny a miesto plnenia

- 1) Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať Objednávateľovi Dielo riadne a bez väd v dohodnutom termíne **do 120 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy**.
- 2) Miestom odovzdania Diela je sídlo Objednávateľa, uvedené v záhlaví tejto Zmluvy.
- 3) Dodržanie termínov zo strany Zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia Objednávateľa. Objednávateľ sa zaväzuje, že v priebehu vykonávania Diela poskytne Zhotoviteľovi nevyhnutnú súčinnosť a to najneskôr do 5 dní od doručenia písomnej žiadosti Zhotoviteľa.
- 4) Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok riadnym vypracovaním Diela a jeho odovzdaním Objednávateľovi v rozsahu podľa čl. I. tejto Zmluvy.
- 5) Objednávateľ sa zaväzuje Dielo protokolárne prevziať podľa čl. IX tejto Zmluvy a zaplatiť zaň Objednávateľovi Cenu.

Článok IV.

Vlastnícke právo

- 1) Prevod práv duševného vlastníctva prechádza na Objednávateľa dňom podpisu Zápisu o odovzdaní a prevzatí Diela podľa čl. IX. tejto Zmluvy oboma Zmluvnými stranami po riadnom odovzdaní Diela Zhotoviteľom Objednávateľovi a uhradením faktúr.

Článok V.

Záručná doba, zodpovednosť za vady Diela a reklamácie

- 1) Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo je zhotovené podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, podľa podkladov predložených Objednávateľom, riadi sa faktickým stavom riešených priestorov, zodpovedá všetkým príslušným technickým normám a všeobecne záväzným právnym predpisom a nemá žiadne vady, ktoré by rušili alebo znížovali hodnotu alebo schopnosť jeho použitia zvyčajným a v Zmluve predpokladaným spôsobom. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záručnú dobu za kvalitu technického riešenia po dobu 36 mesiacov odo dňa odovzdania projektovej dokumentácie objednávateľovi.
- 2) Zhotoviteľ zodpovedá za akékoľvek vady Diela, ktoré má Dielo v čase jeho prevzatia Objednávateľom.
- 3) Objednávateľ vady Diela oznámi Zhotoviteľovi písomnou reklamáciou doručenu Zhotoviteľovi. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený doručiť reklamáciu Zhotoviteľovi aj elektronicky, prostredníctvom emailu. V reklamacii Objednávateľ uvedie reklamovanú vadu Diela spolu s presným uvedením popisu reklamovanej vady a s uvedením požadovaného termínu jej odstránenia.
- 4) Zhotoviteľ je povinný uznanú a oprávnenú reklamáciu odstrániť bezplatne v termíne, ktorý si Zmluvné strany dohodnú na reklamačnom konaní po posúdení rozsahu a charakteru vady Diela alebo jeho časti.
- 5) Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím nesprávnych podkladov prevzatých od objednávateľa, ak zhotoviteľ na to písomne upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

Článok VI.

Platobné podmienky

- 1) Úhrada Ceny bude realizovaná na základe dvoch čiastkových faktúr, ktoré Zhotoviteľ vystaví Objednávateľovi

nasledovne:

- 1. čiastková faktúra vo výške 60 % z celkovej ceny diela, t.j. 6 900,00 EUR bude vystavená po protokolárnom odovzdaní a prevzatí projektovej dokumentácie;
 - 2. čiastková faktúra vo výške 40 % z celkovej ceny diela, t.j. 4 600,00 EUR bude vystavená po vydaní rozhodnutia o stavebnom zámere.
- 2) Objednávateľ je povinný uhradiť faktúry v lehote do 30 dní odo dňa ich riadneho a preukázateľného doručenia do sídla Objednávateľa. Podkladom pre zaplatenie ceny diela bude faktúra vystavená zhotoviteľom, ktorá musí obsahovať minimálne náležitosti potrebné pre vyhotovenie daňového dokladu podľa zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 - 3) V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty a zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, Objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru Zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dorúčením opravenej faktúry Objednávateľovi.
 - 4) Objednávateľ uhradí faktúry bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov na účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy bez poskytnutia preddavku.

Článok VII. Zmluvné pokuty

- 1) Zhotoviteľ garantuje dodržanie termínov podľa čl. III. tejto Zmluvy. V prípade omeškania Zhotoviteľa so zhotovením projektovej dokumentácie v termíne podľa čl. III. bodu 1 tejto Zmluvy je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z Ceny Diela s DPH za každý začatý deň omeškania.
- 2) Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody ani právo Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy. Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa náhradu škody v plnom rozsahu spôsobenú porušením ktorejkoľvek z povinností Zhotoviteľa uvedenej v tejto Zmluve alebo povinnosti, ktorá Zhotoviteľovi vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Pre vylúčenie pochybností suma zmluvnej pokuty a/alebo úroku z omeškania sa nezapočítava na náhradu škody.
- 3) Zhotoviteľ je tiež povinný nahradiť Objednávateľovi všetky poplatky, pokuty a akékoľvek iné vzniknuté náklady, ktoré bol Objednávateľ nútený vynaložiť v súvislosti s vadami Diela.
- 4) Pokiaľ Objednávateľ neuhradí časť Ceny v lehote jej splatnosti, Zhotoviteľ je oprávnený požadovať od Objednávateľa úrok z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej sumy za každý začatý deň omeškania.

Článok VIII. Odstúpenie od Zmluvy

- 1) Táto Zmluva zaniká v prípadoch ustanovených touto Zmluvou, Obchodným zákonníkom alebo iným všeobecne záväzným právnym predpisom.
- 2) Objednávateľ aj Zhotoviteľ môžu odstúpiť od Zmluvy z dôvodu podstatného porušenia Zmluvy druhou Zmluvnou stranou podľa § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. Pri odstúpení od Zmluvy zo strany Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný okamžite zastaviť práce na Diele.
- 3) Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, pokiaľ:
 - a) Zhotoviteľ nevyhotovil Dielo v požadovanom rozsahu a kvalite podľa Zmluvy, požiadaviek Objednávateľa, platných právnych predpisov a noriem;
 - b) Zhotoviteľ riadne neodovzdal Dielo v termíne podľa čl. III tejto Zmluvy vrátane jej všetkých súčastí a príloh a v počte vyhotovení podľa čl. I tejto Zmluvy;
 - c) Zhotoviteľ poruší akékoľvek ustanovenie Zmluvy a svoje porušenie neodstráni ani do 5 dní odo dňa písomnej výzvy Objednávateľa na odstránenie porušenia Zmluvy;
 - d) Zhotoviteľ neodstráni vady Diela riadne a včas;

- e) nastane dôvod, ktoré je ako podstatné porušenie Zmluvy uvedený v tejto Zmluve.
- 4) Zhotoviteľ môže od tejto Zmluvy odstúpiť, pokiaľ Objednávateľ poruší svoju povinnosť poskytnúť Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť na vykonanie Diela, v dôsledku čoho je pre Zhotoviteľa podstatným spôsobom znemožnené vykonávať Dielo, a Objednávateľ neposkytne túto súčinnosť ani do 5 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Zhotoviteľa Objednávateľovi na poskytnutie súčinnosti.
 - 5) V prípade, že dôjde k zániku tejto Zmluvy z dôvodu odstúpenia Zhotoviteľa od Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený už vykonané práce na Diele ku dňu zániku Zmluvy fakturovať Objednávateľovi vo vzájomne dohodnutej výške zodpovedajúcej rozsahu vykonaných prác na Diele a ich význame pre celkové vykonanie Diela.
 - 6) Odstúpenie od Zmluvy musí byť vykonané v písomnej forme a doručené druhej Zmluvnej strane. Účinky odstúpenia od Zmluvy nastávajú dňom nasledujúcim po dni doručenia odstúpenia druhej Zmluvnej strane.
 - 7) Zmluvné strany sú povinné si navzájom vysporiadať svoje nároky, pohľadávky a poskytnuté plnenia najneskôr do 60 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy. Po odstúpení od Zmluvy je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi Dokumentáciu Diela podľa čl. IX bod 2 Zmluvy.
 - 8) Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu môžu predčasne ukončiť aj písomnou dohodou zmluvných strán.

Článok IX.

Súčinnosť Zmluvných strán a odovzdanie Diela

- 1) Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vykonávania Diela poskytne Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť, spočívajúcu najmä v poskytnutí doplňujúcich údajov, spresnení, podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktoré sú potrebné pre vykonanie Diela.
- 2) Akékoľvek doklady, dokumenty, podklady a iné nosiče dát, ktoré Zhotoviteľ prevzal od Objednávateľa za účelom vykonávania Diela, získal počas vykonávania Diela alebo zhotovil pre Objednávateľa pri vykonávaní Diela (ďalej len „**Dokumentácia Diela**“), je povinný bezodkladne potom ako ju už Zhotoviteľ nebude potrebovať na vykonávanie Diela, najneskôr do 30 dní odo dňa zániku Zmluvy, odovzdať Objednávateľovi. Dokumentáciu Diela je Zhotoviteľ oprávnený použiť výlučne na plnenie svojich záväzkov podľa tejto Zmluvy a je povinný zachovávať dôvernú informáciu v nej obsiahnutých.
- 3) Zhotoviteľ je povinný Dielo odovzdať protokolárne, pričom o odovzdaní Diela Zmluvné strany spíšu Zápis o odovzdaní a prevzatí Diela (ďalej len „**Zápis o odovzdaní a prevzatí Diela**“). Zápis o odovzdaní a prevzatí Diela podpíše oprávnený zástupca Zhotoviteľa a Objednávateľa.
- 4) Objednávateľ je oprávnený prevzatie Diela odmietnuť v prípade úplného alebo čiastočného nesplnenia podmienok stanovených pre vykonanie Diela touto Zmluvou, platnými právnymi predpismi alebo normami. Pre vylúčenie pochybností Objednávateľ nie je povinný prevziať Dielo s akýmikoľvek vadami a nedorobkami, vrátane drobných väd a nedorobkov.

Článok X.

Záverečné ustanovenia

- 1) Otázky výslovne neupravené touto Zmluvou sa spravujú predovšetkým ustanoveniami Obchodného zákonníka, najmä ustanoveniami o zmluve o dielo, Autorským zákonom a ostatnými všeobecne záväznými predpismi.
- 2) Všetky jednostranné úkony, pre ktoré táto Zmluva alebo všeobecne záväzné právne predpisy požadujú písomnú formu, si budú zmluvné strany doručovať osobne elektronicky alebo poštou. Zásielky doručované prostredníctvom pošty sa doručujú vždy na adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy.
- 3) Meniť alebo dopĺňať obsah tejto Zmluvy je možné len formou písomných a očíslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán.
- 4) Zmluvné strany sa dohodli, že spory vzniknuté z tejto Zmluvy budú riešiť vzájomnou dohodou. Pokiaľ sa

Zmluvné strany vzájomným rokovaním na vyriešení sporu nedohodnú, tak je ktorákoľvek zo Zmluvných strán oprávnená sa s návrhom na riešenie sporu obrátiť na vecne a miestne príslušný súd v Slovenskej republike.

- 5) Túto Zmluvu uzatvorili Zmluvné strany slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu a na znak súhlasu ju podpísali prostredníctvom svojich oprávnených zástupcov.
- 6) Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
- 7) Zhotoviteľ podpísaním tejto zmluvy v zmysle ustanovení zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, udeľuje objednávateľovi súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu zmluvných strán tejto zmluvy na evidenčné účely, najmä vedenie registra zmlúv objednávateľa na dobu určitú, počas vedenia registra zmlúv Objednávateľa.
- 8) Zhotoviteľ berie na vedomie, že ak predmet zmluvy bude financovaný z fondov EÚ, zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/audit/kontroly na mieste súvisiaceho s dodávaným tovarom, stavebnými prácami a službami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/audit a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 9) Porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva nie je zverejnenie zmluvy podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 10) Táto Zmluva sa vyhotovuje v 4 vyhotoveniach, z ktorých 3 vyhotovenia si ponechá Objednávateľ a 1 vyhotovenie obdrží Zhotoviteľ.
- 11) Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je Príloha č.1 Návrh celkovej cenovej ponuky.

Za Zhotoviteľa:

Za Objednávateľa:

V Prešove, dňa 19.12.2025

V Tisinci, dňa 23.12.2025

Ing. Miroslav Váhovský - konateľ

Ing. Patrik Pališín - starosta

Návrh celkovej cenovej ponuky

Príloha č. 1

Verejný obstarávateľ: Obec Tisinec	
Názov zákazky: Vypracovanie projektovej dokumentácie: „Cesta k židovskému cintorínu v k.ú. obce Tisinec“	
Uchádzač:	
Obchodné meno / názov:	VÁHOPROJEKT – PO, s.r.o.
Sídlo / miesto podnikania:	Exnárova 13, 08001 Prešov
IČO:	55 134 653
DIČ:	2121 882 400
IČ DPH:	-
Oprávnená osoba uchádzača (štatutárny orgán alebo iná oprávnená osoba uchádzača, ktorá prílohu podpisuje:	
Titul, meno, priezvisko, funkcia:	Ing. Miroslav Váhovský
Telefón:	+421 907 930 427
E-mail:	vahoprojekt@gmail.com

Platiteľ DPH*	ÁNO	NIE
Cena celkom v EUR bez DPH	DPH v EUR 23 %	Cena celkom v EUR s DPH
11 500,0 €	-, €	11 500,0 €

- Uvedená cena predmetu zákazky zahŕňa všetky náklady spojené s plnením zákazky,
- Čestne prehlasujem, že akceptujem všetky požiadavky verejného obstarávateľa uvedené vo Výzve a jej prílohách a tieto požiadavky som zahrnul do predloženej cenovej ponuky,
- Potvrdzujem, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

V Prešove., dňa 14.12.2025

.....
Ing. Miroslav Váhovský, konateľ

*Nehodiace sa preškrtnúť

**Podpis uchádzača, jeho štatutárneho orgánu alebo iného zástupcu uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača a pečiatka